

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1011/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครนายก

โจทก์

นายสนิท อาสนะ

จำเลย

นายวิจิตร อร่ามกุล ผู้ขอประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ขอประกันยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
83,91,283 วรรค 3,317 วรรค 3 ให้เรียงกระทงลงโทษ ฐานเป็นธุระจัดหาเด็กหญิง
ไปเพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น จำคุก10 ปีฐานพรากผู้เยาว์ จำคุก 5 ปี รวมจำคุกมี
กำหนด 15 ปี

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 121)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง
(อันดับ 133)

ผู้ขอประกันจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 137)

จำเลยและผู้ขอประกันเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์มา
ครั้งหนึ่งแล้ว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
อุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง(อันดับ 119)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น
ต้น โดยตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 28)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีไม่เห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อย
จำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีไม่เห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อย
จำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-เชียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>